

חצי שיעור

(1) תלמוד בבלי מסכת שבת דף ב עמוד א - משנה

(2) רש"י מסכת שבת דף ב עמוד א ד"ה שניהם פטורין

שניהם פטורין - שלא עשה האחד מלאכה שלימה, אבל אסורין לעשות כן לכתחלה, שמא יבואו כל אחד ואחד לעשות מלאכה שלימה בשבת, הרי שתיים מדבריהם, אחת לעני בחוץ ואחת לבעל הבית בפנים, ואם תאמר: שנים הן לכל אחד ואחד, עקירה לעני ועקירה לבעל הבית, הנחה לעני והנחה לבעל הבית - לקמן פריך לה, ומשני: דלא חשיב אלא עקירות, שהן תחלת המלאכה, ואיכא למימר שמא יגמרנה.

(3) רש"י מסכת שבת דף ג עמוד א

רש"י ד"ה פטורין דאית. כגון עקירות כו'. נלע"ד דלפי מה דקיי"ל דח"ש אסור מה"ת. ואף באיסורי שבת כדפירש"י לקמן (ע"ד) ושם (ק"ב) קרי ש"ס לכה"ג ח"ש וביומא (עד) מפרש הטעם דחזי לאיצטרופי. וזה לא שייך רק בעקירות. אתי על נכון דמתניתין לא חשיב רק איסורי דאורייתא:

(4) תלמוד בבלי מסכת יומא דף עד עמוד א

גופא, חצי שיעור, רבי יוחנן אמר: אסור מן התורה, ריש לקיש אמר: מותר מן התורה. רבי יוחנן אמר: אסור מן התורה; כיון דחזי לאיצטרופי - איסורא קא אכיל. ריש לקיש אמר: מותר מן התורה, אכילה אמר רחמנא - וליכא.

(5) לחם שמים על משנה שבת א'א'

מיהא לכ"ע מדאורייתא לא מיתסר משום חצי שיעור. דטעמא דחצי שיעור אסור מן התורה. משום דחזי לאיצטרופי שאם אכל חצי זית חלב. ראוי להצטרף כשיחזור ויאכל חצי זית אחר ונמצא בא לידי איסור. (עיין ריש בתרא דיומא [ד' ע"ד ע"א]) אבל כאן משנעשית המלאכה ע"י שנים שכל א' עשה חציה זה עקר וזה הניח. שוב אין העקירה ראויה להצטרף לאיסור וכ"ש ההנחה. משו"ה אפילו לכתחילה הוי שרי. אי לאו משום גזירה דילמא אתו למיעבד מלאכה שלמה: ובהכי מיתרצא נמי הא דקשיא היכי שרו רבנן לאעבורי פחות מד"א במקום הצורך כמו בריש בתרא דשבת [ד' קנ"ג ע"ב] ודעירובין [ד' צ"ז ע"א] ולא חשו לחצי איסור דאסור מ"ה והא דאיידי שבישתא היא מה"ט דאמרן. דכיון דעביד מיד הנחה תוך ד"א תו לא חזי לאיצטרופי. (דאמר מר תוך ד' עמד לפוש פטור) וליכא איסורא כלל. אלא משום גזרה דרבנן בלחוד. וזה ברור אע"פ שגדול אחד מדור שלפנינו הקשה קושיא זו ונדחק בה בלי צורך: אמנם עדיין לא נתיישב לי היטב דבר זה במשנתנו דמכל מקום עקירה לחוד תאסר דבר תורה. דהא חזיא לאיצטרופי למיעבד עמה הנחה דהו"ל איסור שלם. ואי משום דתרווייהו עבדי לה. הא קמא מעיקרא איסורא קעבד. ואטו משום דאתעבידא נמי הנחה ע"י אחר לשתרי. ואע"ג דודאי ליכא למימר דתיתסר עקירה שבפנים גרידא. דמאי קעביד הלא אינו אלא מטלטל בביתו. מ"מ אותו הפושט ידו עם החפץ ומוציאה ומכניסה שהרי הוציא מרשות רשות. וכמעט שגמר המלאכה. ולא חיסר אלא מקצתה. להוי כחצי שיעור וליתסר מ"ה. דהא חזי לאיצטרופי ע"י הנחה: לכן נ"ל דהא ודאי אסור מ"ה. אליבא דמ"ד חצי שיעור אסור מ"ה. והמפרשים שאמרו כאן שאסורים לעשות כן מדבריהם שלא בדיוק הוא. דאליבא דמ"ד חצי שיעור אינו אלא מדבריהם אמרו כן. ועוד כיון דהנחה ודאי לא חזיא לאיצטרופי לעולם.

(6) בית מאיר אורח חיים סימן שמו

בש"ע שניהם פטורים אבל אסורים מדרבנן. וכן פי' רש"י ז"ל דף ג' דאיתא פטורי דאתי לידי חיוב חטאת קתני כגון עקירות דאיכא למיגזר דילמא גמר לה נשמע נמי מיני' דאיסור עקירה בלא הנחה אינה אלא דרבנן משום גזירה. וקשה למה לא יהי' איסור מדאורייתא כחצי שיעור דאסור מן התורה. הן אמת למה שר"ל הח"צ סי' פ"ו דלדעת הרא"ש זה לא נאמר אלא באיסורי אכילה ולא באיסורי שבת ניחא אבל זה ליתא כדעמד עליהם המ"ל פי"ח מה"ש מדאיתא ברש"י שבת דף ע"ד דאף באיסור אפי' שייך חצי שיעור אסור מן התורה. וע"כ לומר דעקירה בלא הנחה לא מקרי חצי שיעור אלא חצי מלאכה ואף דנמי שייך גבי חזי' לאיצטרופי מ"מ בפ"י מיעטה התורה מדכתיב בעשותה העושה את כולה ולא העושה מקצתה. ובל"ז ההכרח נמי לומר דאינו דומה חצי מלאכה לחצי שיעור בגמר מלאכה דאל"כ איך שרי אפילו מדרבנן לטלטל פחות מד' אמות בר"ה נימא דהוי כחצי שיעור א"ו שאינו דומה וק"ל. ובל"ז אפשר דמעיקרא לק"מ דלא שייך בזה חזי לאיצטרופי דהא בעינן עקירה משעה ראשונה לכך וק"ל:

(7) ספר אשי ישראל שבת ב' ע"א

והרבה אחרונים נתקשו בזה דנאסור עקירה בלא הנחה כמו חצי שיעור ובתשובות חות יאיר סי' סו נתקשה עוד דנאסור לטלטל פחות מד' אמות ולילך פחות מתהום שבת משום חצי שיעור ונדחק בדרך רחוק מאד ע"ש כו' אבל לענ"ד האמת יורה דרכו ובחנם נדחקו כל האחרונים בזה דעקירה בלא הנחה דמי ממש לאותו ואת בנו האם נימא דאסור לשחוט האם לבד דחיי לאצטרופי ולשחוט בנו אחריו והוא מבואר הביטול יש לי הרבה כיו"ב בש"ס ואין כדאי להאריך בזה כי באמת לא קרב זה אל זה כו' אבל פחות מד"א נקרא חצי מלאכה כו' וה"ה עקירה בלא הנחה הוי חצי מלאכה

(8) תפארת ישראל - בועז מסכת שבת פרק א אות ד

ואת"ל דח"ש שייך רק באכילות ולא בפעולות. כמ"ש השאגת ארי' (סי' פ"א) לענין בל יראה. דאינו אסור בח"ש. וכדאשכחן בבבא שביסדקי עריבה (פסחים דמ"ה א). לפע"ד יש לחלק. דדוקא בבל יראה. דאף בשיעור שלם לא לקי. אי משום דניתק לעשה (כפסחים צ"ה א). אי משום דאין בו מעשה (כרמב"ם פ"א מחמץ ומצה). ולהכי מדקיל איסורי' גם ח"ש שלו קיל ומותר לכתחילה. אבל שאר פעולות גם ח"ש מהן אסור מדאו' דמ"ש מאכילות. אמנם נ"ל. לבתר מ"ש רפ"מ בי"ד בהקדמה לתערובות. ב' פירוש' בחצי לאצטרופי. אי משום דאם יאכל תוך כדא"פ עוד ח"ש. ילקה גם על ח"ש הראשון שיצטרף לזה. או משום דחצי זית וחצי זית הוא שיעור שלם. ואני הטעמתי הטעם הב'. דכוונתו דאי נימא דח"ש מותר מה"ת. א"כ למה בו"ח חדוש דכל חדא וחדא שרי ובהדי הדדי אסור (פסחים דמ"ד ב'). ומאי חדושה הרי כל איסור כך הוא. כל חלק וחלק שבו שרי ובהדי אסור. אלא ש"מ דבאמת בכל איסורי' כל ח"ש שבו שם איסור דאורייתא עליו מדחיי לאצטרופי בשם איסור ולהכי אסור מה"ת. אולם הנ"מ בין הנך ב' טעמי' הוא. בכל איסור שהוא מכח הזמן. כגון דעשה חצי מלאכה בבין השמשות במוצאי שבת. או באכל ח"ש או עשה חצי מלאכה במוצאי יו"כ או אכל ח"ש חמץ במוצאי פסח. לטעם א' פטור. ולטעם ב' חייב. והנה לפי הגמ' הנ"ל. דפחות פחות מד"א מותר מדאו' ע"כ מוכח כטעם א'. דח"ש אסור רק משום דחיי לאצטרופי לח"ש שאח"כ. א"כ בהולכה פחות פחות מד"א כיון שכבר עשה הנחה. א"א שיצטרף לו עוד ההולכה שאח"כ. וכ"כ עקירה בלי הנחה. כיון שאחר שעקר לקחה אחר מידו. תו א"א שיצטרף לו הנחה. ושרי. ורק מדרבנן אסור מדדמי לח"ש. ובני הרב המאה"ג מהרב"י שליט"א תירץ. דשאני איסורי דמלאכת שבת. דכיון דממשכן ילפינן להו (כשבת ד"צ ועירובין די"ז). וא"כ עקירה או הנחה לחוד. כיון דאין שם מלאכה עליו מותר לגמרי מדאורייתא:

(9) חזון איש או"ח נ' - ט'

ויש לעי' באינו מכיון לא לצרף ולא לרכך אם יש בו משום מבשל ואחרי שקשה לעמוד על דעת הר"מ בזה ודעת הראב"ד דאף במחמם לצרף יש בו משום מבשל לעולם אסור לחמם את הברזל משום מבשל ונראה דכל שנעשה יד סולדת יש בו משום מבשל אע"ג דלענין חיוב צריך שיתבשל כמב"ד מ"מ איסורא איכא כל דנעשה יד סולדת ואפשר דאסור מה"ת כעין חצי שיעור . .

(10) שש"כ ח"א ס"א ס"ק ס"ו

... וע"ע חזו"א סי' ל"ז ס"ק י"א וסי' נ' ס"ק ט' דבמתכת כל שנעשה יס"ב יש משום מבשל ואפשר דאיסורו מה"ת כעין ח"ש וצ"ע דהא הוה כחצי מלאכה ולא כחצי שיעור . . ואולי כוונת החזו"א ג"כ דוקא באש גדולה שיכולה לעשותה גחלת וגם מהמ"ב הנ"ל בסי' שי"ח משמע דאפי' איסורא דרבנן ליכא וכ"ה בסי' שי"ח סע' ו' בביה"ל ד"ה ויכול ועיין קצוה"ש סי' קל"ד בבדה"ש ס"ק י"ח שמאריך לישא וליתן בדברי המ"ב בסי' רע"ז ובדברי החזו"א הנ"ל והוא מסיק דכל זמן שלא נעשתה גחלת לאו כלום עביד וכיון שגם אינו מכיון לכך מותר ואפי' יעשה גחלת הרי הוא מקלקל בזה את הפח ושרי אפי' שלא במקום חולי אלא לצורך אחר ועיין שו"ת אג"מ או"ח ח"א סי' צ"ג ד"ה ומה שכתבת דדין זה לא שייך רק באש גדולה שיכולה לעשות את המתכת לגחלת וכ"ה באו"ח ח"ד ס' ע"ד בישול ס"ק כ"ט ועיין בש"ש מלאכת מבשל בב"ר ס"ק ל' דכל זמן שלא ניתך לאו מידי עביד ופשוט עכ"ל גם שמעתי מהגרש"ז אוערבך זצ"ל דאי הוה חשיב חצי שיעור איך רבים נוהגים להניח פח וכדומה בשבת על האש כדי לקטום אותה בה והרי הוא מחמם את המתכת ואסור משום מבשל שהרי יגיע ליס"ב או משום חצי שיעור וגם היה צריך להיות אסור להחזיר קדירה אפילו כשיש בה רוטב אם אין היד סולדת . .

(11) השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה שנג

כתב הרב והמצוה שלש מאות וחמשים ושלוש שנמנענו מהתעדתן באחת מכל אלה העריות ואפילו בלא ביאה כגון חבוק ונשוק

והדומה להם מפעולות המעמיקים בזמה והוא אמרו יתע' במניעה הזאת איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה ולשון ספרא אילו נאמר ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב לגלות ערותה אין לי אלא שלא יגלה שלא יקרב מניין תלמוד לומר לא תקרב אין לי אלא נדה [בל תקרב ובל תגלה מנין לכל העריות בבל תקרב ובל תגלה ת"ל לא תקרבו לגלות]. והנה הרב מצא הברייתא הזו המפורשת ותלה דבריו באילן גדול. אבל כפי העיון בתלמוד אין הדבר כן שיהיה בקריבה שאין בה גלוי ערוה כגון חבוק ונשוק לאו ומלקות. שהרי בגמר שבת (יג א) שאלו בנדה אם מותר שישכב בעלה עמה במטה אחת היא בבגדה והוא בבגדו והיו מהם מי שאסר והעלו ופליגא דרבי פדת דאמר רבי פדת לא אסרה תורה אלא קריבה שלגלוי ערוה בלבד שנא' איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה. והנה אין לא תקרבו לגלות ערוה נדרש להם לאו בפני עצמו כברייתא השנויה בספרא אבל ידרשוהו בקריבה שלגלוי ערוה בלבד. ומן הידוע עוד ממנהגם בתלמוד שאם היתה הברייתא הזו אצלם אמת והיו דבריו שלרבי פדת חלוקין בכך היו בעלי הגמרא מביאים אותה עליו לתיובתא ואומרים מתיבי אילו נאמר ואל אשה וכו' ומעלים ממנה תיובתא דרבי פדת תיובתא. וכיון שלא עשו כן נבין מהם כי אצלם זה האיסור מדרבנן, או יהיה מן התורה דכל דמתהני מאיסורא איסורא הוא כענין בחצי שיעור, אבל אין זה עיקר מדרש בלאו הזה אלא קרא אסמכתא בעלמא.

12) ביצחק יקרא שבת ב' ע"א

ומ"מ לא דמי לעניינו, דהתם עכ"פ ישנה חצי מאיכות האיסור, מה שא"כ בעקירה ללא הנחה אינו אפי' חלק מאיכות האיסור, דהאיסור הוא הוצאה, ואין כאן אפי' קצת הוצאה. וגם במעביר ד' אמות, כשמעביר ב' אמות אין כאן אפי' קצת מהעברת ד' אמות, ודבר זה דומה לחורש בשור שאין כאן אפי' קצת מחרישה בשור וחמור, ומבשל בשר שאין כאן אפי' קצת ממבשל בשר בחלב. [וכסברא זו כתב החות יאיר לענין מי שנשבע שלא לילך רחוק, שאין לאסרו בהליכה קרובה מדין חצי שיעור, וכמו דבשבת אסור לילך חוץ לתחום, ולא נאסר מטעם זה בתוך התחום]. ובענין זה, הנה האחרונים דנו [ע' שדי חמד מערכת חמץ ומצה יד, ד] אם יש מצוה בחצי שיעור בעשה, כגון מי שיש לו חצי זית מצה, אם יש מצוה באכילתה. ומ"מ הדבר ברור שמי שיש לו רק סוכה פחותה מהשיעור או לולב פחות מהשיעור אין בזה שום סרך מצוה. והיינו מסברא הנ"ל דאין בזה אפילו התחלה דסוכה ודלולב, ופשוט.

13) הערות הגרי"ש אלישיב מסכת שבת דף ב עמוד א

חצי מלאכה וחצי שיעור ויש שאינו אף חצי מלאכה
 ג) רש"י ד"ה שניהם פטורין, שלא עשה האחד מלאכה שלימה אבל אסורין לעשות כן לכתחיל' שמא יבואו וכו', הרי שנים מדבריהם. ומבו' ברש"י דאין אסור בכה"ג אלא מדרבנן משום גזירה ועי' ברש"ש (בדף ג א) שהק' דהו"ל למיתסר מדאורייתא אפי' בכה"ג, דהא קיי"ל כרבי יוחנן ביומא (עג) דחצי שיעור אסור מן התורה, והעלה דלפי המבו' שם בגמ' בטעמא דר"י דהאיסור הוא משום דחצי לאיצטרופי לכדי שיעור שלם. וא"כ תינח בהנחה לחוד, דלא מיתסר משום חצי שיעור, דהא תו לא חזיא לאיצטרופי למלאכה, דהא מעולם לא היה כאן עקירה, אמנם הא רש"י קאי בעקירה שע"ז שייך הגזירה דהנחה וא"כ עדיין קשה דהא אית לן למימר דמיתסר מדאורייתא משום חצי שיעור, דהא שפיר חזי לאיצטרופי ולהשלים המלאכה ע"י שיעשה הנחה אח"כ.
 ובאמת דעצם הדמיון בזה הוא מחודש מאוד, דהרי מאי דאשכחן בגמ' דינא דחצי שיעור היינו בגוונא דעשה את עצם מהות האיסור בשלימות, אלא שלא עשה כמות האיסור בשיעור שאסרה התורה, וכגון במלאכת בישול, דבישול לגמרי, אלא שלא בישל אוכל כשיעור גרוגרת, אבל הבישול היה בישול גמור, וכגון כשבישל פחות מכדי אפשרות בישול הלא פשיטא דל"ש שום איסור משום חצי שיעור, דלא עשה שום מלאכה, דעדיין לא הגיע לדרגת בישול שאסרה תורה כלל והוי חצי מלאכה ולא חצי שיעור.
 ולפי"ז י"ל ג"כ בעקירה והנחה, דכל דעשה עקירה בלא הנחה הוי חצי מלאכה, והלכך ל"ש ביה איסורא דחצי שיעור כלל אף אי חזי לאיצטרופי. אמנם יש להוסיף ולהבהיר דאף דבאמת אינו דומה חצי מלאכה דעקירה בלא הנחה להא שעשה חצי בישול כנ"ל, דהתם מה שבישל חצי הראשון אינו דומה כלל להחצי השני של הבישול, דהוי מהות של בישול אחרת, דכיון שהחצי השני של בישול פועל בדבר שכבר מבושל קצת, אזי הבישול פועל מהות אחרת, מהחצי הראשון של הבישול, וא"כ חצי בישול הראשון לא נחשב אף חצי מלאכה. ומשא"כ הכא דלא הוי העקירה וההנחה מהות אחרת בעצם, מ"מ י"ל דכיון דסו"ס עקירה והנחה הוו שני פעולות נפרדות, הוי חצי מלאכה ול"ד למבשל חצי גרוגרת דהוי אותו מעשה הבישול ממש.
 יש לתרץ עוד דהרי הוצאה מלאכה גרועה היא, וכמש"כ התוס', דהרי אם נשא כל היום משאות כבדים בתוך רשות היחיד לא עבר שום איסור, ואילו אם הוציא דבר כל דהו מרה"י לרה"ר כבר עבר במלאכת הוצאה, וחזי' דהמלאכה אינה תלויה באיזה טירחא וכדו', אלא דכן אמרה תורה דבהצטרף עקירת והנחת החפץ הוי מלאכה, וע"כ שפיר י"ל דכל דלא עשה עקירה והנחה ל"ח מלאכה כלל ואין איסור דחצי שיעור, וע"כ הוצרך רש"י לפרש דבכה"ג מ"מ אסור מדרבנן משום גזירה שמא יעשה מלאכה שלימה.